

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni, krivični, po sudiji Larisi Mijušković - Stamatović, uz učešće Valentine Vukašinović, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljenog M.N., iz Podgorice, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po optužnici ODT-a Podgorica Kt.br.1298/14 od 13.05.2015 godine, koju je na glavnom pretresu zastupao Radonjić Vukas, zamjenik ODT-a Podgorica, nakon glavnog i javnog pretresa, održanog dana 16.09.2015.godine, u prisustvu stranaka, donio je, a dana 18.09.2015 godine i javno objavio,

P R E S U D U

Okrivljeni:

M.N., od oca Ž. i majke J., djevojačko porodično ime J., rođen ... godine u N., stanuje u Podgorici, ulica..., državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik koji je i njegov jezik, mašinbravar, nezaposlen, neoženjen, bez djece, pismen, sa završenom osnovnom školom, lošeg imovnog stana, ranije osuđivan i to: presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1033 od 20.11.2012 godine, zbog produženog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i pet mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 895/14 od 25.03.2015 godine, zbog produženog krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br. 194/11 od 11.05.2011 godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca, presudom Osnovnog suda Bar K.br. 353/11 od 01.03.2012 godine, zbog produženog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 23 i čl. 49 Krivičnog zakonika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 62/09 od 29.04.2011 godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 2 Krivičnog zakonika izrečena vaspitna mjera pojačan nadzor od strane organa starateljstva, rješenjem K.br. 09/977 Osnovnog suda u Podgorici od 15.09.2009 godine zbog produženog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika, izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 376/07 od 23.10.2007 godine, zbog krivičnih djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, teška krađa u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 i 49 Krivičnog zakonika i krivičnog djela krađa iz čl. 239 st. 1 Krivičnog zakonika, izrečena vaspitna mjera pojačan nadzor od strane roditelja i presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 08/1553 od 06.12.2010 godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika istom izrečena mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi u Zavodu za rehabilitaciju djece i omladine Komanski most,

K R I V I J E

Zato što je:

Dana 23. septembra 2014 godine, u periodu od 18,00 do 20,00 časova, u Podgorici, u Ulici Radosava Burića, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i svjestan da je njegovo djelo zabranjeno, obijanjem tudju pokretnu stvar oduzeo drugom, u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od sto pedeset eura, na način što je podesnim sredstvom i fizičkom snagom djelovao na staklo prednjih desnih vrata parkiranog putničkog vozila marke "Citroen C4", registarskih oznaka PG EK ..., vlasništvo oštećenog Ž.R., isto spustio i sa sjedišta suvozača oduzeo torbicu oštećenog marke "Samsonajt" u kojoj se nalazio novac u iznosu od 90,00 €, te tako sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist,

-čime je izvršio krivično djelo teška krađa iz čl.240 st.1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,

-pa ga Sud, primjenom citiranog zakonskog propisa te čl. 2, 3, 4, 5, 13, 15, 32, 33, 36 i 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 227, 229, 239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku,

O S U D U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Obavezuje se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka uplati na račun budžetskih sredstava Crne Gore novčani iznos od 154,00 € (stotinupedesetčetiri eura), kao i paušal u iznosu od 50,00 € (pedeseteura), sve prednje u roku od 15 (petnaest) dana po pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

Oštećeni R.Ž. se radi ostvarivanja imovinsko - pravnog zahtjeva, upućuje na redovnu građansku parnicu.

Sud okrivljenom, shodno čl. 69 Krivičnog zakonika Crne Gore, izriče i

MJERU BEZBJEDNOSTI

Obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota - Kotor, koja mjera ima trajati dok postoji potreba za liječenjem, i ista može trajati duže od izrečene kazne, a koje vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi se uračunava u vrijeme izrečene kazne zatvora.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom ODT-a Podgorica Kt.br.1298/14 od 13.05.2015. godine, okrivljenom M.N., stavljeno je na teret da je izvršio krivično djelo teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, činjenično bliže opisanog izrekom ove presude.

Zastupnik optužbe je do kraja glavnog pretresa ostao pri podigutoj optužnici, a u završnoj riječi naveo da smatra da je dokazima izvedenim pred sudom nesumnjivo utvrđena krivica okrivljenog za krivično djelo koje mu se stavlja na teret i to prije svega iz iskaza svjedoka - oštećenog R. kao i izvještaja o vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu. Dalje je naveo da, samo kada se ima u vidu činjenica iz izvještaja o vještačenju stručne usnove, je utvrđeno da trag papilarnih linija pronađen u unutrašnjosti vozila potiče od okrivljenog, a da je oštećeni naveo da istog ne poznaje, da ga nikad nije vozio u vozilu, dok je i okrivljeni naveo da ne poznaje oštećenog, onda je sasvim jasno da je isti počinilac krivičnog djela koje je predmet postupka. Zastupnik optužbe je naveo da smatra da je okrivljeni išao za tim da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist veću od 150,00 eura, jer nije mogao znati koliko je novca u torbici u zaključanom vozilu

oštećenog, te da kod činjenice da okrivljeni kada je saslušan pred Tužilaštvom nije navodio da je djelo učinio usljed zavisnosti od upotrebe narkotika ili u apstinencijalnoj krizi, a da dokumentacija na osnovu koje je sudski vještak neuropsihijatar dao svoj nalaz i mišljenje se odnosi na period od 2009 do 2012 godine, pri čemu posebno treba istaći da je okrivljeni pred ODT-om se odredjeno izjašnjavao i konkretno negirao radnje za koje se okrivljuje, što znači da mu je jasno bilo poznato događaj koji mu se stavlja na teret po stavu optužbe ne može se prihvatiti da je u vrijeme izvršenja bio u stanju bitno smanjene računljivosti. Konačno je predložio da ga Sud ogласi krivim i izrekne mu krivičnu sankciju srazmjernu težini krivičnog djela i njegovom ranijem životu u smislu višestruke osudjivanosti za krivična djela protiv imovine.

Okrivljeni M.N. je u prethodnom postupku pred ODT-om Podgorica na zapisniku Kt.br. 1298/14 od 05.05.2015 godine, izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog djela stavljenog mu na teret, te da apsolutno nije tačno da je on obio vozilo "Citroen C4", koje je bilo parkirano u ul. Radosava Burića, kao ni vozilo "Reno Laguna" koje je bilo parkirano u ul. Vojislavljevića. Izjavio je da ne zna kako su nadjeni njegovi otisci, na izuzetim tragovima, jer on ta vozila nikad nije dotakao, niti je u njih ulazio. Odgovarajući na pitanja zamjenika ODT-a okrivljeni je izjavio da ne zna gdje se nalazi restoran "Plavi voz" niti je isti posjećivao, te da ne poznaje R.Ž., čije mu ime i prezime ništa ne znači, i ponovo je istakao da ne može da objasni kako su njegovi tragovi prstiju pronadjeni na vozilima oštećenog.

U navodima odbrane, datim na glavnom pretresu okrivljeni M.N. je izjavio da se zaista ničega ne sjeća, za to što mu se stavlja na teret, da je već dugo godina uživatelj opojne droge heroin, koju je uzimao na nos i na iglu, te da se liječio negdje 2009 godine u Kotoru, i ponovio da se zaista ničega ne sjeća.

U završnoj riječi je ostao pri navodima odbrane, kojoj nije imao šta dodati.

Sud je u dokaznom postupku proveo sledeće dokaze: saslušao svjedoka - oštećenog R.Ž., pročitao zapisnik o uvidjaju UP CB Podgorica Ku.br. 1103/14 od 15.12.2014 godine, pročitao izvještaj o daktiloskopskom vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 2779/14 od 23.10.2014 godine, pročitao nalaz sa mišljenjem stalnog sudskog vještaka neuropsihijatra Milić Stanka od 15.07.2015 godine, izvršio uvid u: presudu Osnovnog suda Bar K.br. 353/11 od 01.03.2012 godine, koja je postala pravnosnažna 23.10.2012 godine, rješenje Osnovnog suda u Podgorici K.br. 09/977 od 15.09.2009 godine, koje je postalo pravnosnažno 07.10.2009 godine, presudu Osnovnog suda u Podgorici K.br. 376/07 od 23.10.2007 godine, koje je postalo pravnosnažno 10.11.2008 godine, presudu Osnovnog suda u Podgorici K.br. 08/1553 od 06.12.2010 godine, koja je postala pravnosnažna 31.03.2011 godine, presudu Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1033 od 20.11.2012 godine, koja je postala pravnosnažna 11.01.2013 godine, presudu Osnovnog suda u Podgorici K.br. 895/14 od 25.03.2015 godine, koja je postala pravnosnažna 19.06.2015 godine, presudu Osnovnog suda u Podgorici K.br. 62/09 od 29.04.2011 godine, koja je postala pravnosnažna 30.09.2011 godine, presudu Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br. 194/11 od 11.05.2011 godine, koja je postala pravnosnažna 09.02.2012 godine.

Sljedstveno izloženom, a na osnovu rezultata cjelokupne dokazne gradje, Ovaj sud je mišljenja da činjenični navodi optuženja imaju pouzdano uporište i oslonca u provedenim dokaznim sredstvima, pa je Sud prvenstveno utvrdio krivičnu odgovornost okrivljenog, a potom vrednujući prirodu, značaj, karakter, kao i međusobni odnos olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, istog osudio na kaznu zatvora kao u dispozitivu presude.

Svjedok - oštećeni R.Ž. je u prethodnom postupku na zapisniku pred ODT-om Podgorica Kt.br. 1298/14 od 12.05.2015 godine, a što je ponovio i na glavnom pretresu, izjavio da je dana 23.09.2014 godine oko 18,00 časova, parkirao svoje vozilo marke "Citroen C4" reg. oznake PG EK ... u ulici Radosava Burića ispred sportsko - rekreativnog kluba. Zaključao je vozilo, a torbicu marke "Samsonajt" je ostavio na suvozačevom mjestu, da bi, kada se oko 20,00 časova vratio kod svog vozila, vidio da je staklo na suvozačevim vratima odvaljeno i to

na način što je na silu potisnuto ka dolje. Oštećeni je pojasnio da je tada primijetio da u vozilu nedostaje njegova torbica u kojoj su bile sledeće stvari: ključevi od više objekata, lična dokumenta, oružni list na njegovo ime, bankovne kartice, kao i novac u iznosu od 90,00 eura. O svemu tome je odmah obavijestio policiju koja je izvršila uvidjaj, da bi mu poslije dvadesetak dana od strane policije bila vraćena torbica i dio dokumenata. Istakao je da ne poznaje M.N., da ga nikad nije vidio i sa njim nije imao nikakav kontakt, tako da to lice nikada nije ulazilo u njegovo vozilo, i dodao da je dvadeset dana nakon predmetnog događaja na istom mjestu, na isti način, obijeno vozilo jednom ruskom državljaninu, članu tog društva, kojom prilikom je odneseno 600 eura i nekoliko mobilnih telefona. Odgovarajući na pitanje tužioca, izjavio je da ne zna gdje se nalazi restoran "Plavi voz" niti mu je to poznato. Prigovorio je odbrani okrivljenog, ističući da je isti izvršio ne samo na njegovu štetu ispred kluba, čiji je on vlasnik, krivično djelo, već i na štetu drugih ljudi, čemu je on očevidac, jer ima video nadzor tamo, a i lično. U konačnom se pridružio krivičnom gonjenju i postavio imovinsko - pravni zahtjev, koji nije mogao precizirati.

Iz zapisnika o uvidjaju UP CB Podgorica Ku.br. 1103/14 od 15.12.2014 godine proizilazi da je isti sačinjen od strane ovlašćenih policijskih službenika UP Ispostave policije CB Podgorica, dana 23.09.2014 godine nakon obavještenja stanice za držurstvo CB Podgorica od strane R.Ž. da je obijeno njegovo vozilo. Dalje proizilazi da je pmv marke "Citroen C4" reg. oznake PG EK ..., vlasništvo R.Ž. zatečeno parkirano u ul. R. Burića bb, kod bivše streljane, na čijem staklu prednjih desnih vrata se vide tragovi djelovanja podesnim sredstvom i oštećen je keder i plastika na istom, a unutar vozila preturana je ladica pored sjedišta suvozača. Iz citiranog zapisnika dalje proizilazi da je dana 23.09.2014 godine u vremenskom intervalu od 17,55 h do 20,35 h, NN počinilac ili više njih djelovao podesnim sredstvom i fizičkom silom - potiskom na staklo prednjih desnih vrata vozila, potom isto otvorilo i po izjavi oštećenog iz ladice pored sjedišta suvozača prisvojilo torbicu marke "Samsonajt" crne boje, u kojoj su se nalazili ključevi od stanova, sefa, lična karta, razna dokumenta, 60 eura, kožni novčanik, sa raznim karticama na ime oštećenog. Krim tehničar je izvršio pregled vozila i pronašao tragove papilarnih linija, o čemu će biti sačinjen kriminalističko - tehnički izvještaj.

Iz izvještaja o daktiloskopskom vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 2779/14 od 23.10.2014 godine proizilazi da je viši policijski inspektor dipl. ing. Draženka Lekić vršila daktiloskopsko ispitivanje dva traga papilarnih linija izuzetih sa vozila marke "Citroen C4" reg. oznaka PG EK ... i utvrdila da su sporni tragovi papilarnih linija br. 1 i 2 izazvani srebro nitrat prahom i fiksirani crnom folijom i to na unutrašnjem dijelu stakla suvozačevog prozora, a nakon izvršene fotografske obrade dostavljenih spornih tragova (fotografska obrada crne DKT folije) izvršen je pregled fotografija istih tragova, te je utvrđeno da su dostavljeni sporni tragovi papilarnih linija br. 1 i 2 podesni za identifikaciju. Dalje proizilazi da je AFIS sistem za automatsku identifikaciju tragova i otisaka papilarnih linija koji radi na principu poredjenja traga papilarnih linija izazvanog u vezi krivičnog djela sa otiscima papilarnih linija lica koja su registrovana na teritoriji Crne Gore, upravo metoda primijenjena u konkretnom slučaju. U konačnom proizilazi da su tragovi papilarnih linija označeni br. 1 i 2 upoređeni sa otiscima papilarnih linija M.N. i tom prilikom je utvrđeno da: trag papilarnih linija označen brojem 1 (izazvan na unutrašnjem dijelu stakla suvozačevog prozora) u vezi krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na štetu R.Ž., potiče od malog prsta lijeve ruke okrivljenog M.N..

Iz nalaza sa mišljenjem stalnog sudskog vještaka neuropsihijatra Milić Stanka od 15.07.2015 godine proizilazi da je vještak izvršio neposredni neurološki psihijatrijski pregled okrivljenog, te da okrivljeni M.N. spada u kategoriju duševno zaostalih osoba blagog stepena oštećenja intelektualnih sposobnosti, te da ispoljava simptome emocionalno nestabilnog poremećaja ličnosti, kao i toksikomanske zavisnosti o heroinu, te da iz medicinske dokumentacije proizilazi da boluje i liječi se od padavice po tipu generalizovanih napada. Takodje proizilazi da su u prošlosti prema medicinskoj dokumentaciji registrovani simptomi prolaznog psihotičkog ponašanja, kao i da se navodi i liječenje od generalizovanog tipa epilepsije. Krivično djelo je psihopatološki motivisano blagim stepenom mentalne retardacije, karakterološkim svojstvima emocionalnog nestabilnog

poremećaja ličnosti i upotrebom psihoaktivnih supstanci. Nadalje proizilazi da su sposobnost shvatanja značaja krivičnog djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod okrivljenog bili bitno smanjeni. Vještak je mišljenja da okrivljeni ispunjava standarde toksikomanske zavisnosti o psihoaktivnim supstancama - heroinu, kao i duševno zaostalost blagog stepena sa periodičnim psihotičnim ponašanjem, pa je vještak stava da, ukoliko se ne provede permanentno psihijatrijsko liječenje, postoji mogućnost ponavljanja krivičnih djela, sa kojih razloga je preporučio primjenu mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota - Kotor.

Okrivljeni M.N. je lice koje nema jedinstveni matični broj građanina, što je utvrđeno i provjerom kroz bazu podataka organa nadležnog za vođenje i evidenciju osuda, pa je Sud, a obzirom na konstataciju okrivljenog prilikom uzimanja ličnih podataka kada je izjavio da je ranije osuđivan, to je Sud od Osnovnih sudova u Bijelom Polju, Baru i Podgorici pribavio pravnosnažne sudske odluke kojim je okrivljeni M.N. oglašen krivim i osuđen. Dakle, uvidom u iste proizilazi da je okrivljeni M.N. ranije osuđivan i to: presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 10/1033 od 20.11.2012 godine, zbog produženog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i pet mjeseci, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 895/14 od 25.03.2015 godine, zbog produženog krivičnog djela kradja iz čl. 239 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Bijelom Polju K.br. 194/11 od 11.05.2011 godine, zbog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca, presudom Osnovnog suda Bar K.br. 353/11 od 01.03.2012 godine, zbog produženog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 23 i čl. 49 Krivičnog zakonika na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 62/09 od 29.04.2011 godine zbog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 2 Krivičnog zakonika izrečena vaspitna mjera pojačan nadzor od strane organa starateljstva, rješenjem K.br. 09/977 Osnovnog suda u Podgorici od 15.09.2009 godine zbog produženog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika, izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 376/07 od 23.10.2007 godine, zbog krivičnih djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika, teška kradja u pokušaju iz čl. 240 st. 1 tač. 1 u vezi čl. 20 i 49 Krivičnog zakonika i krivičnog djela kradja iz čl. 239 st. 1 Krivičnog zakonika, izrečena vaspitna mjera pojačan nadzor od strane roditelja, dok je presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 08/1553 od 06.12.2010 godine, zbog krivičnog djela teška kradja iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika istom izrečena mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi u Zavodu za rehabilitaciju djece i omladine Komanski most.

Zastupnik optužbe u završnoj riječi akcentuje da okrivljeni kada je saslušan pred Tužilaštvom nije navodio da je djelo učinio usljed zavisnosti od upotrebe narkotika, ili u apstinencijalnoj krizi, dok je vještak neuropsihijatar svoj nalaz i mišljenje dao na osnovu dokumentacije koja se odnosi na period od 2009 do 2012 godine. Prema ocjeni suda ovakvi navodi zastupnika optužbe neosnovani su i isti su bez uporišta i oslonca u činjeničnoj i dokaznoj gradnji. Naime, zastupnik optužbe zanemaruje činjenicu da je vještak neuropsihijatar prof. dr. Stanko Milić svoj nalaz i mišljenje dao, ne samo na osnovu medicinske dokumentacije, koja se, istina, odnosi na period od 2009 - 2012 godine, već je isti u smislu čl. 153 Zakonika o krivičnom postupku izvršio i neposredni psihijatrijski pregled okrivljenog, dok je medicinska dokumentacija vještaku poslužila kao osnov za dijagnostikovanje stanja duševnog zdravlja okrivljenog koje je vještak svakako morao cjelovito sagledati. To što se okrivljeni različito izjašnjava u raznim fazama postupka u odnosu na činjenice koje ga terete, stvar je ličnog izbora njegove odbrane, načina kako će i na koji način istu organizovati, pa mu se ta činjenica ne može ni u jednom slučaju uzeti kao otežavajuća okolnost, jer imperativne odredbe Zakonika o krivičnom postupku iz razloga samoodržanja u postupku omogućavaju okrivljenom da se brani na način koji on u datoj fazi postupka smatra potrebnim. Krivični postupak je po svojoj suštini postavljen na način da okrivljeni ne dokazuje svoju nevinost, već ovlašćeni tužilac dokazuje krivicu okrivljenog što je u skladu sa pravnim postulatom *actori incumbit probatio* - teret dokazivanja je na tužiocu, tako da su sumnje zastupnika optužbe

da okrivljeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, depasirane nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke - neuropsihijatra dr. Milić Stanka.

Za Sud nema nikakve činjenične dileme da je okrivljeni 23.09.2014 godine obijanjem oduzeo pokretnu stvar oštećenom R.Ž., na način što je fizičkom snagom djelovao na staklo prednjih desnih vrata parkiranog putničkog vozila marke "Citroen C4", vlasništvo oštećenog, kojom prilikom je sa sjedišta suvozača oduzeo torbicu oštećenog marke "Samsonajt" u kojoj se nalazio novac u iznosu od 90,00 eura. Ovakav činjenični zaključak Sud prevashodno temelji na svjedočkom iskazu oštećenog R.Ž. koji je u svim stadijumima postupka sasvim dosljedno posvjedočio da je predmetnog dana kada se oko 20,00 časova vratio kod svog vozila vidio da je staklo na vratima suvozača odvaljeno, na način što je na silu potisnuto ka dolje. Tada je primijetio da u vozilu nedostaje njegova torbica, u kojoj su bile sledeće stvari: ključevi od više objekata, lična dokumenta, oružni list na njegovo ime, bankovne kartice, kao i novac u iznosu od 90,00 eura. Sud je iskaz svjedoka - oštećenog cijenio istinitim, posebno u dijelu oduzetih stvari na njegovu štetu, dok u odnosu na način izvršenja predmetnog krivičnog djela nesumnjivo crpi iz zapisnika o uvidjaju Uprave policije - CB Podgorica Ku.br. 1103/2014 od 15.12.2014 godine, jer sa stanovišta kriminalističke nauke dokazni kredibilitet uvidjaja počiva na njegovom heurističkom svojstvu - odnosno mogućnosti da ovlašćeni policijski službenici na licu mjesta opažaju činjenice koje su od značaja za rasvjetljavanje krivičnih djela. U tom kontekstu, nesumnjivu dokazanost činjeničnih navoda optuženja i krivicu okrivljenog M.N., Sud bazira na izvještaju o daktiloskopskom vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 2779/14 od 23.10.2014 godine, obzirom da iz istog nesumnjivo proizilazi da trag papilarnih linija označen brojem 1 (malog prsta lijeve ruke) izazvan na unutrašnjem dijelu stakla suvozačevog prozora vozila oštećenog, komparativnim poredjenjem pripada upravo okrivljenom M.N., što ga prema ocjeni ovog suda dovodi u direktnu vezu sa predmetnim krivičnim djelom, i njega jasno, nedvosmisleno personalizuje kao izvršioca istog. Valja napomenuti da je daktiloskopska identifikacija visokosignifikantni naučni metod čija je glavna karakteristika njegova individualnost, što u konkretnom znači da ne postoje dva lica sa identičnim tragovima i crtežima papilarnih linija.

Odbranu okrivljenog M.N., iznijetu u prethodnom postupku pred ODT-om u Podgorici kada je okrivljeni negirao izvršenje krivičnog djela stavljenog mu na teret, depasiraju upravo provedeni dokazi na glavnom pretresu, a njegovo kazivanje da ne zna kako su njegovi otisci nadjeni na izuzetim tragovima sa vozila demantuje naučna doktrina, dok njegovo kazivanje na glavnom pretresu da se zaista ničega ne sjeća za to što mu se stavlja na teret jer je već dugo godina uživatelj opojne droge heroin, predstavlja izbor načina njegove odbrane. Dakle, za Sud i organe koji vode postupak uračunljivost kao institut opšteg dijela krivičnog prava predstavlja oborivu pretpostavku, jer važi pravilo da je svako uračunljiv, do momenta kada sud ili drugi organi pred kojim se vodi postupak posumnjaju u to pravilo, nakon čega se u situaciji kada je to slučaj angažuje za to kompetentna osoba - vještak neuropsihijatar koji na osnovu raspoložive dokumentacije ili pak i neposrednog pregleda utvrđuje stanje duševnog zdravlja. U konkretnom slučaju, Sud je iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke neuropsihijatra dr. Milić Stanka utvrdio da su sposobnost shvatanja značaja krivičnog djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod okrivljenog bili bitno smanjeni, tako da je Sud nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatra cijenio stručnim i jasnim, preciznim i zasnovanim na pravilima medicinske struke i nauke.

Rezimirajući činjenične i pravne aspekte predmetne krivično pravne stvari Sud nalazi da su se u radnjama okrivljenog ostvarili svi subjektivni i objektivni elementi bića krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st. 1 tač. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je okrivljeni na subjektivnom planu postupao sa direktnim umišljajem kao oblikom krivice, budući da je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje. Na ovakav zaključak Suda ne utiče činjenica da se okrivljeni u vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, prevashodno ako se ima u vidu da je uračunljivost institut koji se stepenuje, odnosno gradira, pa ide od uračunljivosti, preko bitno smanjene uračunljivosti do potpune neuračunljivosti, pa činjenica da se

okrivljeni M.N. nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti u sklopu njegove ličnosti i okolnosti pod kojima je krivično djelo izvršeno može eventualno predstavljati olakšavajuću okolnost prilikom odmjeravanja kazne.

Odlučujući o krivičnoj sankciji za okrivljenog, Sud je najprije u smislu čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti od kojih zavisi da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), u okviru zakonom propisanog minimuma i maksimuma za predmetno krivično djelo, pa je na strani okrivljenog od otežavajućih okolnosti cijenio njegovu višestruku osudjivanost i to za krivična djela upravljena protiv imovine, što nesumnjivo ukazuje da se radi o specijalnom povratniku, dok je od olakšavajućih okolnosti cijenio njegove imovinske prilike, odnosno loše imovno stanje, te njegovo zdravstveno stanje, odnosno okolnost da je djelo izvršio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, pa je Sud imajući uz navedeno u vidu i stepen krivice okrivljenog, istog osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, koja kazna je prema ocjeni Ovog suda neophodna i dovoljna, kako sa aspekta generalne, tako i sa stanovišta specijalne prevencije i istom se u paralelnom djelovanju sa izrečenom mjerom bezbjednosti ima ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Istog zakonika.

Primjenom čl. 69 Krivičnog zakonika Crne Gore, Sud je okrivljenom izrekao i mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota - Kotor, koja mjera ima trajati dok postoji potreba za liječenjem, i ista može trajati duže od izrečene kazne, a koje vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi se uračunava u vrijeme izrečene kazne zatvora, naročito pri stavu vještaka da je izrečena mjera neophodna jer postoji opasnost od daljeg vršenja ovakvih ili sličnih krivičnih djela, te pri konstataciji da je djelo psihopatološki motivisano i da je neophodno permanentno psihijatrijsko liječenje u za to specijalizovanoj ustanovi kako bi se na taj način otklonili stanja i uslovi koji su od uticaja da okrivljeni ubuduće ne vrši ovakva ili slična krivična djela.

Sud je oštećenog R.Ž. uputio na redovnu građansku parnicu radi ostvarivanja imovinsko - pravnog zahtjeva, kod činjenice da dokazi provedeni u postupku nijesu pružili osnov za potpuno dosudjenje istog, a pri činjenici da ni na glavnom pretresu oštećeni nije mogao precizirati visinu odštetnog zahtjeva, sve shodno čl. 239 Zakonika o krivičnom postupku.

Sud je u smislu čl. 226, 227 i 229 Zakonika o krivičnom postupku obavezao okrivljenog na plaćanje troškova postupka na račun budžetskih sredstava Crne Gore u iznosu od 154,00 € koji se odnose na troškove vještačenja po vještaku medicinske struke - neuropsihijatra ; dok je paušal u iznosu od 50,00 €, odmjeran shodno dužini trajanja i složenosti postupka i imovinskim prilikama okrivljenog.

Sa izloženog, a u smislu čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

- OSNOVNI SUD U PODGORICI
- Dana, 18.09.2015 godine

- ZAPISNIČAR, SUDIJA
- Valentina Vukašinović, s.r. Larisa Mijušković- Stamatović, s.r.

- PRAVNA POUKA:
- Protiv ove presude može se izjaviti žalba u roku
- od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpavka
- iste, Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.

- DN-a:
 - Primjerak presude dostaviti:
 - - ODT-u Podgorica
 - - Okrivljenom
 - - Oštećenom nakon pravnosnažnosti
 - SUDIJA,
 - _____
-
- Postupljeno dana_____
 - Namještenik_____